

1500164-97.2022.8.26.0266

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

CAIQUE NASCIMENTO

Juiz de Direito: Dr. GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE

Caique Nascimento, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006, porque em 19/01/2022, por volta das 14h30min, na Rua Marcus Paulo Duarte, nº 809, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara da Comarca de Itanhaém

Avenida Rui Barbosa, 867

Centro - CEP 11740-000, Itanhaém-SP

Fone: (13) 2102-1511 - E-mail: itanhaem2@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500164-97.2022.8.26.0266

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

CAIQUE NASCIMENTO

Juiz de Direito: Dr. GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE

Caique Nascimento, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006, porque em 19/01/2022, por volta das 14h30min, na Rua Marcus Paulo Duarte, nº 809, Centro, nesta cidade e Comarca de Itanhaém, supostamente trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 125 (cento e vinte e cinco) pedras de crack e 09 (nove) pinos de cocaína, sem autorização legal.

O acusado foi preso em flagrante (fls. 3/4) e, em audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva (fls. 47/50). Na mesma ocasião, em 20/01/2022, a denúncia foi recebida e o réu foi citado (fls. 44/46).

Foi apresentada resposta à acusação pela Defensora nomeada (fls. 93/95) e, ato contínuo, ratificado o recebimento da denúncia (fl. 100/101).

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, interrogado o réu. Superada a fase de diligências, foram realizados debates orais, em que o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia, com a fixação do regime inicial fechado em função da reincidência específica; e a Defesa postulou a fixação das penas no mínimo legal, considerando a confissão.

Este o relatório, passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória comporta integral acolhida, uma vez que a prova submetida ao crivo do contraditório judicial demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, bem como a sua autoria.

A materialidade foi comprovada pela apreensão das drogas, regularmente documentada em auto próprio (fls. 10) e em fotografias (fls. 12, 13, 29 e 30), bem como pelo subsequente laudo de exame químico-toxicológico (fls. 121/123), que descreve o exame do material apreendido por métodos apropriados e conclui, ao final, tratar-se das substâncias entorpecentes descritas na denúncia, que têm o uso proscrito por

figurarem na lista F1 da Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (aplicável por força do art. 66 da Lei n.º 11.343, de 2006).

A destinação da droga guardada à traficância se deduz com absoluta clareza dos parâmetros elencados no art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, notadamente em vista da quantidade de droga e a forma do seu acondicionamento, manifestamente incompatível com a posse para consumo pessoal; e das condições em que se desenvolveu a ação, que, assim como a autoria, foram elucidadas pela prova oral.

Os policiais civis José Ricardo e Carlos Henrique, inquiridos em juízo mediante compromisso, descreveram o encontro do réu em local conhecido como ponto de venda de drogas, portando uma sacola, e a tentativa dele de se evadir ao notar a sua aproximação, jogando a sacola sobre o telhado de uma residência lindeira.

Relataram, ainda, a permissão de ingresso pela moradora do local e a recuperação da sacola, com o encontro de drogas no seu interior.

Cuida-se de testemunhas compromissadas e insuspeitas, uma vez que nada indica tivessem motivos para incriminar falsamente o réu. No exercício regular de suas funções públicas, presenciaram a exteriorização da prática criminosa, razão pela qual são testemunhas por excelência e seus relatos são imprescindíveis ao descobrimento da verdade. Atribui-se aos seus depoimentos, portanto, à míngua de disposição legal em contrário, o mesmo valor de qualquer outra testemunha compromissada; não superior, mas tampouco inferior.

O réu, por sua vez, ofereceu em juízo confissão integral, confirmando sem ressalva ou hesitação os termos da denúncia que lhe foi lida e dos depoimentos de testemunhas tomados na sua presença. A confissão nesses moldes, com o arrimo da prova submetida ao contraditório judicial, é elemento de prova seguro a respaldar a condenação.

Passo a dosar as penas que ao réu serão impostas.

Ao crime do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343, de 2006, são cominadas, em abstrato, as penas de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Para a determinação inicial da quantidade de pena aplicável, as circunstâncias do art. 59 do Código Penal não chegam a ser desfavoráveis ao réu. Preponderam, no entanto, por força do que dispõe o art. 42 da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade dos tóxicos, que no caso dos autos são vetor negativo, em vista da apreensão na casa das centenas de porções, destoante da realidade local, e da notória nocividade dos entorpecentes apreendidos, especialmente o crack, para a saúde pública.

Fixo a pena-base, assim, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na sequência, incide a agravante genérica da reincidência (art. 61, inc. I, do Código Penal), uma vez que o réu registra condenação por crime anterior, transitada em julgado recentemente (fls. 36/37), mas ela se compensa com a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea "d", do Código Penal), na forma do entendimento de longa data firmado pela jurisprudência, inclusive em recurso especial representativo de controvérsia, julgado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência." (3ª Seção, REsp 1.341.370/MT, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

Na fase derradeira, não se aplica a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em vista da reincidência específica, de modo que as penas permanecem no patamar anteriormente arbitrado e se tornam definitivas.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão deve ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, uma vez que se trata de reincidente específico condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos.

Não interfere nesse desfecho o tempo de prisão provisória, que ademais de breve tem repercussão inexpressiva em cotejo com a extensão da pena ora imposta. Com efeito, dada a reincidência específica em delito equiparado a hediondo, a previsão de

cumprimento do lapso de 3/5 (três quintos), ou 60% (sessenta por cento), para progressão de regime (art. 112, inc. VII, da Lei de Execuções Penais) é o ainda distante dia 18 de julho de 2025.

Inviáveis, também em função da reincidência em crime doloso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, inc. II, do Código Penal) e a sua suspensão condicional (art. 77, inc. I, do Código Penal).

Ausente demonstração de condição socioeconômica abastada por parte do réu, arbitro o dia-multa no mínimo legal, de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacionalmente unificado vigente ao tempo da prática do delito, atualizado pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais divulgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o efetivo pagamento.

Por essas razões, julgo procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia para CONDENAR o réu, Caique Nascimento, brasileiro, solteiro, portador do RG n.º 52.097.535, expedido pela SSP/SP, filho de Laudiceia Edvanir do Nascimento, nascido em 28/10/1996, por infração ao art. 33, caput, da Lei n.º 11.343, de 2006, às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado na forma da fundamentação.

Condeno o réu, ainda, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), ressalvada a suspensão de exigibilidade que decorre da gratuidade que ora lhe defiro. Anote-se.

Mantidas as razões que ensejaram a custódia cautelar, quanto ao risco de reiteração criminosa, e concluído o processo em primeiro grau dentro dos prazos legais, denego ao réu o recurso em liberdade. Recomende-se na prisão em que se encontra.

Decreto o perdimento em favor da União, como produto da atividade do tráfico de drogas, do dinheiro apreendido à fl. 10. Cobre-se o respectivo depósito judicial, se o caso.

Expeça-se certidão da atuação da Defensora nomeada, nos moldes do convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil.

Transitada em julgado, atualize-se o histórico de partes, expeça-se guia de recolhimento definitiva e comunique-se ao ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD e ao colendo Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição da República.

Providencie-se ainda a transferência do saldo em conta judicial ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD; oficie-se para a destruição das drogas guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n.º 11.343, de 2006) e intime-se o réu para pagamento da pena de multa em 10 (dez) dias.

No silêncio, expeça-se certidão da sentença e abra-se vista ao Ministério Público para as providências que reputar cabíveis, aguardando-se em fila própria o início da execução.

Proferida em audiência, saem os presentes intimados.

Itanhaém, 18 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006